

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2530	ธนาคารมหานคร จำกัด	โจทก์
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
	บริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด	ผู้คัดค้าน
	นายกิติรัตน์ สวัสดิ์ภักดี	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115.

จำเลยเป็นหนี้ผู้คัดค้านตามสัญญาซื้อขายและรับสภาพหนี้ต่อมาจำเลยชำระหนี้ดังกล่าวด้วยการออกเช็คให้ไว้ ผู้คัดค้านฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระหนี้ดังกล่าว แต่ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษตามยอมไปแล้ว ดังนั้น ความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายหรือการที่จำเลยชำระหนี้ด้วยการออกเช็คไว้เดิม จึงเป็นอันระงับไป กลายเป็นหนี้ตามคำพิพากษตามยอมแม้สัญญาประนีประนอมยอมความจะมีข้อตกลงให้ผู้คัดค้านไปถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญาที่จำเลยได้ออกเช็คไว้ด้วยก็ตาม แต่หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นก็มีได้มีเฉพาะรายที่ผู้คัดค้านได้ร้องทุกข์ไว้ หากมีหนี้รายอื่นรวมอยู่ด้วย จึงเห็นได้ว่าที่จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความภายหลังจากโจทก์ฟ้องขอให้ล้มละลายเป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยผู้ล้มละลาย ขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ.

คดีสืบเนื่องจาก วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔ โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาจำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า จำเลยถูกบริษัทเอิกซ์ไทย จำกัดเป็นโจทก์ฟ้อง ขอให้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย และทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ให้จำเลยชำระเงิน ๑๕๔,๑๗๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยผ่อน ชำระงวดแรกจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ การกระทำของ จำเลยมุ่งหมายให้บริษัทเอิกซ์ไทย จำกัด เจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นขอให้เพิกถอน การชำระหนี้ดังกล่าว ตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ให้บริษัท เอิกซ์ไทย จำกัด คืนเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

บริษัทเอิกซ์ไทย จำกัด คัดค้านว่า ได้รับชำระหนี้จากจำเลยเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ภายหลังจากที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้เป็นบุคคลล้มละลายจริงแต่มิได้มุ่งหมายให้ผู้ คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น เพราะจำเลยประสงค์จะให้หลุดพ้นจากคดีอาญาข้อหาออก เช็กโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ก และผู้คัดค้านได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความไว้ จำเลยชำระหนี้แก่ผู้คัดค้านตามสัญญานั้นขอให้ยก คำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการชำระหนี้เงิน ๓๐,๐๐๐ บาทระหว่างจำเลยกับผู้ คัดค้าน ให้ผู้คัดค้านคืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นหนี้ผู้คัดค้านอยู่ตามสัญญาซื้อขายและรับสภาพหนี้ แม้จำเลยได้ทำการชำระหนี้ดังกล่าวด้วยการออกเช็คให้ไว้ก็ตาม แต่เมื่อผู้คัดค้านฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบ และต่อมาได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลพิพากษาตามยอม เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายหรือการที่จำเลยชำระหนี้ด้วยการออกเช็คไว้เดิมเป็นอันระงับไปกลายมาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม แม้สัญญาประนีประนอมยอมความจะมีข้อตกลงให้ผู้คัดค้านไปถอนคำร้องทุกข์ในคดีอาญาที่จำเลยได้ออกเช็คไว้ด้วยก็ตาม แต่หนี้ที่จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ก็มีได้มีเฉพาะรายที่ผู้คัดค้านได้ร้องทุกข์ไว้ หากมีหนี้อื่นรวมอยู่ด้วย จึงเห็นได้ว่าที่จำเลยชำระหนี้ไปตามจำนวนดังกล่าว เป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น เป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ซึ่งประสงค์ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้โดยเสมอภาคกันผู้ร้องขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้ ตามมาตรา๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๑/๒๕๑๙ ระหว่าง บริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โจทก์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัทสหวิศรุตไทย จำกัด ผู้ล้มละลาย ผู้ร้องบริษัทโชคชัย จำกัด ผู้คัดค้านบริษัทสหวิศรุตไทย จำกัด จำเลย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

ศาลจังหวัดระนอง - นายโสภณ โรจน์อนนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายจรัส อุดมวรชาติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ